

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2527/2538

บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์
บริษัทวอลเล็ม ชิปปิง
จำกัด

โจทก์
(ประเทศไทย)
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.อนุญาตตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 10

ใบตราส่งมีข้อความระบุแต่เพียงว่า ข้อพิพาทใด ๆ ตามใบตราส่งฉบับนี้คู่กรณี
ต้องผูกพันตนตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการเท่านั้น ไม่มีข้อความบังคับว่าคู่กรณี
จำต้องมอบข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลได้
กรณียังถือไม่ได้ว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามใบตราส่งนั้นจะต้องมีการชี้ขาดตัดสินโดย
อนุญาตตุลาการก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลได้ ฟ้องของโจทก์ไม่ต้องห้ามตาม
พ.ร.บ.อนุญาตตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 10 โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีได้

ใบตราส่งมีข้อความระบุแต่เพียงว่า ข้อพิพาทใด ๆ ตามใบตราส่งฉบับนี้คู่กรณี
ต้องผูกพันตนตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการเท่านั้น ไม่มีข้อความบังคับว่าคู่กรณี
จำต้องมอบข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลได้
กรณียังถือไม่ได้ว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามใบตราส่งนั้นจะต้องมีการชี้ขาดตัดสินโดย
อนุญาตตุลาการก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลได้ ฟ้องของโจทก์ไม่ต้องห้ามตาม
พ.ร.บ.อนุญาตตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 10 โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีได้

(สมคิด ไตรโสรัส-นิเวศน์ คำทอง-สถิตย์ ไพเราะ)

ศาลแพ่ง - นายอภิชัย ประเสริฐสรรพกิจ

ศาลอุทธรณ์ - นายอภิชาติ สุจริตตานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ